

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5278/2533

นางเพื่อน ชูศรี กับพวก
นางถนอมศรี ปัทมะสังข์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 525

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 57 (2)

ขณะโจทก์ที่ 1 เสนอคำฟ้องต่อศาล โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองผู้กระทำละเมิด แม้ภายหลังฟ้องคดีแล้วโจทก์ที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทยกให้โจทก์ที่ 2 อำนาจฟ้องของโจทก์ที่ 1 ที่บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไป ส่วนโจทก์ที่ 2 ผู้รับโอนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้ตามป.วิ.พ. มาตรา 57(2).

โจทก์ที่ ๑ ฟ้องว่าโจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๒๕ จำเลยทั้งสองสร้างรั้วโดยปักเสาปูนซีเมนต์และกั้นด้วยลวดหนามรูกล้าที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกตลอดแนวเป็นเนื้อที่ ๕.๘ ตารางวา โจทก์บอกกล่าวแล้วขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า สร้างรั้วลงในที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๒๕ ของจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นางเผติมสุข ศรีวิลาส ร้องขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วม โดยอ้างว่าได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๒๕ จากโจทก์ที่ ๑ ศาลชั้นต้น
อนุญาตและให้เรียกนางเผติมสุขว่าโจทก์ที่ ๒

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วที่สร้างรุกล้ำออกไปจากที่ดินโฉนดเลข
ที่ ๓๒๕ ของโจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วที่สร้างรุกล้ำที่ดินโฉนด
เลขที่ ๓๒๕ ของโจทก์ที่ ๒

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ขณะที่โจทก์ที่ ๑ เสนอคำฟ้องต่อศาล
โจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๒๕ตำบลบางยี่ขัน อำเภอ
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตามภาพถ่ายโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.๑ โจทก์ที่ ๑
จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองผู้กระทำความผิดต่อโจทก์ที่ ๑ ได้ แม้ว่าภายหลังฟ้องคดี
แล้วโจทก์ที่ ๑จดทะเบียนยกให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวของโจทก์ที่ ๑ ให้แก่
โจทก์ที่ ๒ อำนาจฟ้องของโจทก์ที่ ๑ ที่บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไป ส่วนโจทก์
ที่ ๒ ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากโจทก์ที่ ๑เป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีร้องขอเข้า
เป็นโจทก์ร่วมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗(๒) ดังนั้น
โจทก์ที่ ๑ยังคงมีอำนาจฟ้องต่อไป และศาลอนุญาตให้โจทก์ที่ ๒ เข้าเป็นโจทก์ร่วมได้

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ